

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6333/2538

นาย ประภาส ชุตินาครินทร์ กับพวก
นาย กำลุน สมทบบุรณะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง

ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา175วรรคหนึ่งก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์มีสิทธิถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลและศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อนเมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยจะมาคัดค้านภายหลังโดยอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งสามฉบับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 3,743,301 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน3,492,432 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175
วรรคหนึ่ง ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์มีสิทธิถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าว
เป็นหนังสือต่อศาล และศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อนดังนั้น การที่ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องตามคำบอกกล่าวจึงชอบแล้ว จำเลยจะมาคัดค้านภาย
หลังโดยอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตหาได้ไม่

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-บุญธรรม อยู่ฟูก-วุฒิ คราวุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>